Termo de Compromisso de Tratamento de Dados Pessoais

SaudeConecta Tecnologia em Saude Ltda. (“Controladora”), operadora da plataforma de telemedicina “SaudeConecta”, assume perante seus usuários (pacientes, médicos e demais profissionais cadastrados) o compromisso de tratar dados pessoais em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e com as normas setoriais do Conselho Federal de Medicina aplicáveis à telemedicina.

1. Dados pessoais coletados

Coletamos dados cadastrais (nome completo, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento) para identificação do titular e emissão de documentos fiscais. De médicos, coletamos adicionalmente número de registro no CRM e especialidade. Para viabilização das consultas, coletamos dados de saúde fornecidos pelo próprio paciente (sintomas, histórico de condições crônicas, medicações em uso, alérgias) e registros gerados durante o atendimento (notas de diagnóstico, prescrições, gravação e transcrição do áudio da consulta).

2. Base legal e consentimento

O tratamento de dados cadastrais tem como base legal a execução de contrato (Art. 7º, V, LGPD). O tratamento de dados de saúde, por se tratar de dado pessoal sensível (Art. 5º, II), é realizado mediante consentimento específico e destacado do titular (Art. 11, I), coletado no momento do cadastro e registrado com data, hora e versão dos termos aceitos. O titular pode revogar o consentimento a qualquer momento, sem prejuízo dos atendimentos já realizados.

3. Finalidade do tratamento

Os dados são utilizados exclusivamente para: (i) viabilizar o agendamento e a realização de consultas por telemedicina; (ii) gerar e armazenar o prontuário eletrônico do paciente; (iii) processar pagamentos das consultas; (iv) cumprir obrigações legais e regulatórias aplicáveis a serviços de saúde; e (v) mediante consentimento à parte, envio de comunicações de marketing sobre novos serviços.

4. Compartilhamento com terceiros

Dados de pagamento são compartilhados com processadoras de pagamento estritamente para viabilizar a transação. Gravações e transcrições de consulta podem ser processadas por fornecedor de infraestrutura de áudio/nuvem sob contrato de confidencialidade e instruções documentadas de tratamento. A Controladora não compartilha, vende ou cede dados de saúde ou dados cadastrais para parceiros de publicidade ou finalidades de ad targeting.

5. Retenção e eliminação

Prontuários eletrônicos são retidos pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos a contar do último atendimento, conforme Resolução CFM aplicável. Gravações de áudio/vídeo e transcrições são retidas pelo mesmo prazo do prontuário e eliminadas de forma segura ao final do período de retenção, mediante rotina periódica de expurgo. Dados cadastrais são mantidos enquanto durar o vínculo do titular com a plataforma e por até 5 (cinco) anos após o encerramento da conta, para cumprimento de obrigações fiscais.

6. Direitos do titular

O titular pode solicitar, a qualquer momento e mediante requisição ao canal privacidade@saudeconecta.com.br, a confirmação da existência de tratamento, o acesso, a correção, a

portabilidade, a anonimização ou a eliminação de seus dados pessoais, bem como revogar consentimentos previamente concedidos, nos termos do Art. 18 da LGPD. As solicitações são respondidas em até 15 (quinze) dias úteis.

7. Segurança da informação

A Controladora adota medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, incluindo controle de acesso baseado em papel (role-based access control), criptografia de dados em trânsito e trilha de auditoria de acessos a dados sensíveis. Dados sensíveis de saúde e documentos de identificação (CPF) são armazenados com criptografia em nível de coluna no banco de dados de produção.

8. Encarregado de Dados (DPO)

A Controladora designa encarregado pelo tratamento de dados pessoais (Data Protection Officer), responsável por receber comunicações de titulares e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), bem como por orientar os funcionários quanto às práticas de proteção de dados pessoais, podendo ser contatado pelo canal dpo@saudeconecta.com.br.